章丘明水济南溪亭旅游管理有限公司商业服务楼项目“5·14”一般起重伤害事故调查报告

2025年5月14日11时10分许，济南溪亭旅游管理有限公司商业服务楼项目发生一起起重伤害事故，导致一人死亡。直接经济损失约170万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号，349号修订）等法律法规规定，2025年5月21日，章丘区政府批准成立由分管区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区总工会、区住建局、区文化和旅游局、明水街道办事处组成的章丘明水济南溪亭旅游管理有限公司商业服务楼项目“5·14”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委监委、区检察院派员参加，依法对该起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、专家论证、人员询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失及报告情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议；查明了相关职能

部门存在的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查认定，该起事故为一起作业人员违章作业，企业安全生产主体责任不落实，现场作业安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事发项目基本情况

济南溪亭旅游管理有限公司（以下简称溪亭公司）蟹宝王国游乐场、露营地文旅项目位于“泉韵乡居和美乡村”明水片区西营村南。2025年5月1日，溪亭公司与明水街道西营村委会签署《合作协议》，溪亭公司利用西营村稻田南侧80亩土地建设经营城市营地和音乐节。其中包含新建两层集装箱组合式商业服务楼。

该商业服务楼由溪亭公司建设，位于项目中部偏西位置，一层由7个6×3×2.8m的集装箱体呈三列摆放，东西长18m，南北宽9m；二层由1个6×3×2.8m的箱体、2个9×3×2.8m的箱体及1个7.5×3×2.8m的异形箱体及精神堡垒、楼梯、露台等附件拼成T型。溪亭公司未取得建筑工程施工企业资质。

（二）事故单位基本情况

溪亭公司成立于2025年4月23日，住所山东省济南市章丘区明水街道西营村村南生产路2号，企业类型有限责任公司（自然人独资），法定代表人王XX，统一社会信用代码

91370181MAEG8LMAX1，注册资本50万元，经营范围旅游业务、住宿服务、食品销售、宠物饲养等。

（三）涉及的其他单位情况

1.死者工作单位：潍坊街酷店车智能科技有限公司（以下简称街酷公司）成立于2023年6月19日，住所山东省潍坊市潍城区经济开发区工业一街2号201，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人胥XX，总经理刘XX，统一社会信用代码91370702MACNJEKH8J，注册资本1万元，经营范围智能控制系统集成、集装箱制造等。公司制定了安全生产责任制、部分安全管理制度和集装箱安装安全操作规程。

2.集装箱组供货单位：山东中博工业科技集团有限公司（以下简称中博公司）成立于2024年5月10日，住所山东潍坊经济开发区顺通街999号6号楼101室，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘XX，统一社会信用代码91370702MADLCL3Q4G，注册资本300万元，经营范围集装箱制造、集装箱销售、金属结构销售等。

3.集装箱转供单位：济南海泰新材料有限公司（以下简称海泰公司）成立于2001年3月22日，住所山东省济南市章丘区双山街道城东工业园创业东路北首路东，企业类型其他有限责任公司，法定代表人刘XX，统一社会信用代码9137018172755088X6，注册资本2436万元，经营范围产业用纺织制成品制造销售、塑料制品制造销售、体育用品及器材

制造等。

（四）合同签订及履约情况

2025年4月，海泰公司刘XX联系潍坊集装箱房中间商崔XX拟定制创意集装箱房一组。2025年4月上旬，刘XX、王XX等人到中博公司考察，崔XX对其进行接待。4月18日崔XX以中博公司名义与海泰公司签订《产品加工定作合同》,供应包括11间集装箱体及配套的精神堡垒、楼梯、露台等附件的创意集装箱组合，合同明确不含安装。双方未签订安全管理协议、未约定安全生产管理责任。

4月28日，海泰公司与溪亭公司签订《产品购销合同》，将采购的创意集装箱房转卖给溪亭公司，双方未签订安全管理协议、未约定安全生产管理责任。

5月初，创意集装箱房制作完成并交付。海泰公司联系崔XX，以后期会有二次采购为由，请崔XX安排工人帮忙协助安装创意集装箱房。崔XX联系街酷公司总经理刘XX，让其派人免费帮忙安装创意集装箱房。刘XX安排员工徐XX、花XX二人到溪亭公司安装创意集装箱房。5月9日至13日，完成商用服务楼一层集装箱安装。

（五）事故发生地点及涉事汽车吊及吊装带、集装箱房相关情况

1.事发时，商业服务楼一层集装箱体已安装到位，二层的7.5m异形箱体和1个9m箱体已安装就位，吊装第二个9m箱

体时发生事故。该箱体总质量约2.5t。

2. 涉事汽车吊为徐工牌XCT12L4-1型，最大额定总起重量12000kg，工作幅度3米，车牌号鲁AG2878，所有人为自然人李XX。经查询《特种设备目录》证实汽车吊不属于特种设备，根据《特种设备作业人员监督管理办法》第二条及其附录《特种设备作业人员作业种类与项目目录》，汽车吊司机不需要取得《特种设备作业人员证》。

3. 两条断裂的吊装带均为白色四层带双软环眼的合成纤维扁平吊装带，宽100mm，厚10mm，长约6米，目前呈土色，吊装带未按照《编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（JB/T8251.1-2007）第7.1条[1]、7.2.1条[2]的规定缝制固定耐用的标签，带体存在多处严重磨损，其中一个环眼有残存的红色涤纶布料包扣。李XX自述，系其2024年10月23日从拼多多网上购买，单价34.4元，无产品质量合格证书和使用说明书，无生产单位标识。

---

[1][1]《编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（JB/T8251.1-2007）第7.1条 总则 吊装带应包括如下标识：a）垂直提升时的极限工作载荷；b）吊装带的材料，如聚酯、聚酰胺和聚丙烯；c）端配件等级；d）名义长度，单位：m；e）制造商名称、标志、商标或其它明确的标识；f）可查询记录（编码）（见5.16）；g）执行的标准号。

[2][2]《编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（JB/T8251.1-2007）第7.2.1条 应在耐用的标签上（标签直接固定在吊装带上）清晰永久地标示出7.1中规定的信息。标签字体的高度不应小于1.5mm。应将标签的一部分缝入织带中，该部分也应当标识7.1中规定的内容以备参考。标准标签应如图3所示，图4、图5和图6给出了不同类型吊装带标签的固定方式。



（图 1 涉事吊车及商业服务楼集装箱组示意图）

二、事故发生经过、应急处置、事故报告及四位一体工作开展及事故警示教育情况

（一）事故发生经过

2025 年 5 月 14 日 8 时 10 分许，徐 XX、花 XX 和溪亭公司雇佣的汽车吊司机韩 XX 开始安装商业服务楼二层集装箱。9 时许，韩 XX 完成两个箱体吊装，吊装第三个箱体时因安放位置较远，韩 XX 的汽车吊无法完成吊装。花 XX 向王 XX 反映韩 XX 的汽车吊吊臂短，需要更换一台汽车吊。王 XX 让韩 XX 再联系一台汽车吊，韩 XX 于 9 时 56 分联系李 XX 完成剩余箱体的吊装工作。

10 时 40 分许，李 XX 驾驶自有汽车吊赶到溪亭公司事发现场，并做好吊装前的车辆准备工作。徐 XX 将李 XX 提供的四条

吊装带（李XX、徐XX均未对吊装带进行检查）分别拴挂在事故集装箱的四个吊装点位上，然后站在集装箱顶上指挥李XX开始吊装作业，李XX劝说让其下来，徐XX坚持不动，劝说无果后，李XX开始起吊。11时10分许，事发集装箱自南往北转动过程中东南角的吊装带突然发生断裂，徐XX迅速抓住东北角的吊装带，重心偏移导致东北角的吊装带也发生断裂，将徐XX甩到事发集装箱西侧地面上。

（二）应急处置及善后情况

事故发生后，王XX于11时18分拨打120，救护人员赶到现场后对徐XX进行抢救，11时40分许经抢救无效死亡。5月28日，善后处理结束。

（三）事故报告情况

事发后，位于事发点不远的王XX随即知晓事故，11时34分，拨打110报警电话，14时14分，向区应急局报告事故，存在迟报行为。区应急局接报后立即启动应急预案，赶赴现场，组织现场勘查调查等工作，按规定程序、时限上报。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，章丘区、明水街道应急机制启动及时有效，救援处置措施得当，未造成二次事故；善后工作积极开展，事故调查处理各项工作平稳有序。经评估，政府事故应急处置得当。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《山东省人民政府安全生产委员会办公室关于“四位一

体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组对行业主管部门、属地街道办事处相关人员在安全生产、廉政建设、涉黑涉恶、干部作风等方面进行了调查。在“廉政建设、涉黑涉恶、干部作风”方面未发现相关问题，在“安全生产”方面，明水办事处对事发项目负有安全监管职责的建设管理办公室和乡村振兴办公室工作人员存在工作制度落实不到位，未对事发项目开展安全生产监督检查、未督促企业依法办理施工许可手续等问题。

（六）事故现场警示教育会情况

2025年5月23日，章丘区安委会办公室组织召开事故警示教育会，会议通报事故情况，传达学习《济南市安全生产委员会办公室关于章丘区“5·14”一般亡人事故的警示通报》，涉事企业作了表态发言，有关负责同志作了讲话，有关部门及相关企业20余人参加会议。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

徐XX安全意识淡薄，未取得高处作业资格证书从事高处作业，作业时未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，违规站在吊装物上指挥汽车吊进行吊装作业。

李XX安全意识淡薄，使用带体多处严重磨损、无标签、无产品质量合格证书和使用说明书、无生产单位标识的扁平吊装带进行吊装作业；明知汽车吊不能吊人，在徐XX未从吊装物上

撤离的情况下违规进行吊装作业，吊装过程中吊装带突然断裂将徐XX甩出致其死亡，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.济南溪亭旅游管理有限公司安全生产主体责任不落实

（1）起重吊装作业前，未编制吊装作业专项施工方案[3]，未对参与安装人员进行安全技术交底[4]；

（2）未取得建筑工程施工企业资质组织商业服务楼建设施工，使用未取得高处作业资格证书的人员进行高处作业[5]；

（3）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品[6]；

（4）未在吊装作业过程中安排专门人员进行现场安全管理，确保安全措施的落实[7]；

（5）未采取技术、管理措施，及时发现并消除吊物上有人的情况违规起吊的事故隐患[8]；

---

[3][3]《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.1 起重作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案，并应进行安全技术措施交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。（强制性条款）

[4][]《山东省安全生产条例》第三十五条第（五）项：生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（五）进行安全技术交底，向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施。

[5][5]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[6][6]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7][7]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[8][8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负

2.明水街道办事处履行属地安全管理职责不力

明水街道办事处对事发建设项目负有安全监管职责的建设管理办公室和乡村振兴办公室，事发前均未对溪亭公司事发建设项目开展过安全生产监督检查，未督促参建各方落实安全生产主体责任，依法依规组织施工，也未督促溪亭公司依法办理施工许可证等工程建设手续，导致事发项目游离于政府监管之外。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究人员

徐XX，男，街酷公司员工，安全意识淡薄，违反安全生产法律法规及街酷公司《集装箱安装安全操作规程》，未取得高处作业资格证书从事高处作业，作业时未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，站在吊装物上指挥汽车吊进行吊装作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免于责任追究。

（二）建议司法机关立案侦查人员

李XX，男，涉事吊车车主、司机，安全意识淡薄，购买并使用无标签、无产品质量合格证书和使用说明书、无生产单位标识的扁平吊装带进行吊装作业，吊装带带体多处严重磨损未及时更换，违反《编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》第7.2.1条、第8条[9]之规定；明知汽车吊

有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9][9]《编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（JB/T8251.1-2007）第8条 制造商应提供的

不能吊人，在吊装物上有人的情况下违规进行吊装作业，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.4.1条[10]之规定，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第四款[11]之规定，建议司法机关立案侦查。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.李XX，男，中共党员，明水街道办事处建设管理办公室主任，负责辖区限额以下工程、农村自建房、拆迁安置等工作。履行自身职责不力，未对事发项目开展过安全生产监督检查，未按照建筑法律法规及《章丘市人民政府办公室关于进一步加强建设工程安全生产监督管理的通知》（章政办发〔2016〕16号）要求，督促溪亭公司依法办理《施工许可证》等施工手续，对事故发生负有监管责任。建议由明水街道纪工委予以组织处理，处理结果抄报区纪委监委、区安委会办公室。

2.杨XX，男，中共党员，明水街道办事处乡村振兴办公室主任，负责“泉韵乡居和美乡村”明水片区建设的具体协调、

证书 按照第6章的要求对产品进行了所有的试验和检验后，制造商应向购货方为每批吊装带出具一份证书，该证书至少应包含以下内容：a）制造商的名称、地址核制造商的标志或标识；b）吊装带的极限工作载荷；对多肢吊索还要说明索肢与垂直方向的夹角范围；c）吊装带类型，包括：环眼、端配件、索肢数量及名义长度和宽度；d）“吊装带”或“组合多肢吊装带”的定义；e）吊装带的材料；f）端配件的等级；g）如果需要，为防止边缘和/或损伤而进行的加固和保护措施；h）执行的标准号，例如JB/T8521.1；i）试验参考材料（参见第6章）；j）可查询记录（编码）；k）代表制造商签署证书的被授权人的身份证明及签署日期。

[10][10]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.4.1条：吊装作业前应设置安全保护区域及警示标识，吊装作业时应安排专人监护，防止无关人员进入，严禁任何人在吊物或起重臂下停留或通过。

[11][11]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第四款：负有事故责任的人员涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

配合等工作，履行自身职责不力，未对事发项目开展或配合开展过安全检查，对事故发生负有监管责任。建议由明水街道纪工委予以组织处理，处理结果抄报区纪委监委、区安委会办公室。

（四）建议给予行政处罚的人员和单位

1. 济南溪亭旅游管理有限公司安全生产主体责任不落实，起重吊装作业前，未编制吊装作业专项施工方案，未进行安全技术交底；使用未取得高处作业资格证书的人员进行高处作业，未在吊装作业过程中安排专门人员进行现场安全管理，确保安全措施的落实；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条、第四十五条，《山东省安全生产条例》第三十五条第（五）项、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条之规定及《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第 3.0.1 条规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[13]

[12][12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万元以下的罚款。

[13][13]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

之规定，建议由区应急管理局对其处人民币50万元罚款的行政处罚。

2.王XX，男，溪亭公司法定代表人，负责公司全面工作。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[14]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[15]之规定，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。超过规定时间向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，存在迟报事故行为。违反**《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款**[16]之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项[18]之规定，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之六十罚款的行政处罚。综上，建

---

[14][14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责任对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[15][15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[16][16]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[17][17]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

[18][18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

议区应急局对其合并处上一年年收入百分之百罚款的行政处罚。

（五）其他处理建议

1. 明水街道办事处建设管理办公室、乡村振兴办公室对事发建设项目负有安全生产监管职责，事发前均未对事发建设项目开展或配合开展过安全生产监督检查，导致事发项目游离于政府监管之外，建议明水街道党工委给予其通报批评处理，处理结果抄报区纪委监委、区安委会办公室。

2. 建议责成明水街道办事处向章丘区人民政府作出深刻书面检查，并抄报区安委会办公室。

五、事故主要教训

（一）生产经营单位安全生产主体责任不落实。溪亭公司企业负责人安全意识极其淡薄，未取得建筑工程施工企业资质和施工许可证，盲目组织建设施工；吊装作业前未编制专项施工方案，吊装作业中未安排监护、指挥人员，未对参与集装箱房安装的人员进行安全教育和书面的安全技术交底，未配备相应的吊装安全设施设备。这种只顾生产、罔顾安全，冒险蛮干现象在小微初创企业普遍存在，各部门、街道办事处（镇人民政府）务必引起高度重视。

（二）安全监管责任落实不力。明水街道办事处在辖区非居民住宅建设工程安全监管问题上存在认识短板，建设管理办公

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

室、乡村振兴办公室安全生产“三管三必须”责任落实不严不实，均未落实自身安全监管职责，事发前均未对事发建设项目开展过安全检查，未督促参建各方落实安全生产主体责任，依法依规组织施工，也未督促溪亭公司依法办理施工许可证，导致事发项目游离于政府监管之外。

六、事故防范和整改管理措施建议

（一）溪亭公司及各相关企业要严格落实安全生产主体责任，举一反三，严守安全生产红线和底线。认真贯彻执行安全生产法律法规、标准规范，建立健全并落实安全生产责任制、安全管理制度和操作规程；依法依规组织建设工程施工，强化从业人员安全教育培训，提升作业人员安全意识，督促作业人员自觉遵守现场安全管理规定；强化吊装等危险作业现场安全管理，杜绝特种作业人员无证上岗作业，采取技术、管理措施消除生产安全事故隐患，坚决纠正“三违”行为，防范类似事故发生。

（二）明水街道办事处要按照“三管三必须”要求，落实建设管理办公室、乡村振兴办公室等内设机构的安全监管责任，强化对在建项目的监督管理，突出安全防护用品使用、安全防护设施设置等保障施工安全的关键环节，加大施工现场安全检查力度，及时发现并消除事故隐患、发现并制止作业人员的违章作业行为。

（三）各街道办事处（镇人民政府）要明确行业安全生产

监管机构，加强日常安全生产巡查检查，将隐患排查治理工作做深做细，严防走过场，对发现的违法行为要及时移交有处理权限的部门依法处置，坚决制止企业安全生产管理缺失、带隐患生产等违规行为，严格落实安全生产主体责任，确保全区安全生产形势稳定。

章丘明水济南溪亭旅游管理有限公司
商业服务楼项目“5·14”一般起重伤害
事故调查组
2025年7月11日